

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1318/2535

นายชวลิต ศิริค่างคาวทอง

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพวราณีเวศน์ ที่ดิน

การตลาด กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพวราณีเวศน์ ที่ดิน

การตลาด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางดวงพร แซ่ลี้ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499 มาตรา 153, มาตรา 14

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นฎีกา มีเหตุอันควรที่จะได้รับ อนุญาตให้พิจารณา คดีใหม่ ทั้งจำเลยสามารถใช้หนี้ให้แก่โจทก์ได้ทันที แต่ที่ไม่ใช่เนื่องจากหนี้ตามฟ้อง เกิดจากนิติกรรมที่ไม่ชอบด้วย กฎหมาย การที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทำให้ธุรกิจของ จำเลยต้อง หยุดชะงัก เกิดความเสียหายแก่บุคคลหลายฝ่ายรวมทั้งจำเลยที่ 1 ที่ 2 ด้วย โปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ชั่วคราวเพื่อรอผล การพิจารณาของศาลฎีกา ภายใต้เงื่อนไข ตามที่เห็นสมควร

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าโจทก์ได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสาม เป็นบุคคลล้ม ละลาย จำเลยทั้งสามไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์

ไปฝ่ายเดียวแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ อ้างว่า ฎมิลำเนาตามที่ระบุไว้ในคำฟ้องโจทก์มิใช่ฎมิลำเนา ของจำเลยทั้งสาม แต่เป็นบ้านร้างมาหลายปีแล้ว จำเลยทั้งสาม ได้ย้าย สถานที่ประกอบการไปอยู่บ้านเลขที่ 100/36 หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโจทก์ทราบดี เคยไปติดต่อกับจำเลยหลายครั้งหนึ่งก็นำมาฟ้อง ไม่อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอน จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีทรัพย์สินมูลค่า กว่า 10 ล้านบาทมีกิจการตลาดสด ไม่ใช่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้พิจารณาคดีใหม่ โจทก์ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้วเห็นว่า จำเลยทั้งสามไม่ทราบฟ้อง ของโจทก์และไม่จงใจขาดนัดพิจารณา จึงอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของจำเลย ทั้งสาม

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 3 ต่างฎีกา (อันดับ 105,106)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 107 แผ่นที่ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามคำร้องมิใช่เป็นการขอทุเลาการบังคับ การร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลชั้นต้นไว้ชั่วคราวนั้นเท่ากับร้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่า ยังไม่ควรให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ลูกหนี้ล้มละลายนั่นเอง ศาลฎีกาจึงไม่อาจมีคำสั่งตามคำร้องได้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าตามคำร้องมิใช่เป็นการขอลาการบังคับ การร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของศาลชั้นต้นไว้ชั่วคราวนั้นเท่ากับร้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่า ยังไม่ควรให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ลูกหนี้ล้มละลายนั่นเอง ศาลฎีกาจึงไม่อาจมีคำสั่งตามคำร้องได้ ให้ยกคำร้อง

(เสมอ อินทรศักดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สุทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ